

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5058/2531

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
ทุ่งสง

โจทก์ร่วม

นาย เที้ยว สม ศักดิ์

นาย ถึง คชนทร์ภัก ดี

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 65

ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุคดีนี้จำเลยมีอาการทางประสาท ชอบนั่งคอดก ไม่พูดกับใคร กับงานไม่ได้ ไล่ชักต๋อยมารดา เคยจะฟันพี่ชาย อาการดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว คราวละประมาณ 30 นาที พูดด้วยไม่รู้เรื่อง บางครั้งก็ต้องใช้โซ่ล่ามจำเลยไว้ วันเกิดเหตุโจทก์ร่วมนอนเล่นอยู่บนบ้าน จำเลยไปที่ใต้ถุนบ้าน โจทก์ร่วมและพูดคนเดียว โดยไม่มีใครรู้สาเหตุว่า "คนแก่อะไร พูดไม่เป็นคำพูด" โจทก์ร่วมได้ยินเสียงจำเลยจึง ลุกขึ้นไปที่ประตูถามว่า "เมื่อตะกี้มีงพูดว่าอะไร" จำเลยตอบว่า "เรื่องอะไรเกิดขึ้นไม่ สนใจ อย่าใช้เสียงดัง ถ้าส่งเสียงดังจะฆ่าให้ตาย" หลังจากนั้นจำเลยเดินไปใช้ไม้ขีด ไฟจุดเผาหลังคาอยู่ข้างของโจทก์ร่วมแล้วหลบหนีไป เช่นนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า สาเหตุคดีนี้เกิดขึ้นเพราะโจทก์ร่วมได้กล่าวกล่าวจำเลยจนเป็นเหตุให้จำเลยโกรธแค้น ขึ้นมาอย่างฉับพลัน กรณีฟังได้ว่าจำเลยซึ่งป่วยเป็นโรคจิตประเภทชนิดเรื้อรังได้ กระทำความผิดในขณะที่มีจิตบกพร่องหรือเป็นโรคจิต

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218

ครั้งแรกจำเลยให้การปฏิเสธ ต่อมาจำเลยขอถอนคำให้การปฏิเสธเดิมเป็น
ให้การรับสารภาพ ระหว่างการพิจารณาจำเลยอ้างว่าเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถ
ต่อสู้คดีได้ ศาลชั้นต้นส่งตัวจำเลยไปให้แพทย์ตรวจอาการของจำเลยแล้วเห็นว่า
จำเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ จึงให้จำหน่ายคดีชั่วคราวต่อมาแพทย์
ได้รายงานว่าจำเลยสามารถต่อสู้คดีได้ ศาลชั้นต้นจึงให้ยกคดีนี้ขึ้นพิจารณาต่อไป

นายเทียว สมศักดิ์ ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
218 เมื่อพิเคราะห์ถึงสภาพจิตของจำเลยแล้ว เห็นสมควรลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 25 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยกระทำผิดในขณะที่มีจิตบกพร่องโรคจิตหรือจิตฟั่น
เฟือน แต่ยังสามารถรู้ผิดอยู่อย่าง พิพากษาแก้เป็นลงโทษจำคุก 2 ปี รับสารภาพลด
โทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 ปี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในระหว่างพิจารณาคดีนี้เมื่อศาลสืบพยานโจทก์ไปแล้ว 1
ปาก ทนายจำเลยซึ่งเป็นทนายความที่ศาลขอแรงให้ช่วยว่าความยื่นคำร้องต่อศาลว่า
ทนายได้สอบถามข้อเท็จจริงจากจำเลยหลายครั้งแล้ว แต่จำเลยพูดจาไม่รู้เรื่องได้แต่
ยิ้มกับพยักหน้า เมื่อสอบถามญาติของจำเลยจึงทราบว่าจำเลยวิกลจริต เคยไปรักษา

ที่โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วย เป็นโรคจิตเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2524 ตามใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล สวนสราญรมย์ฉบับลงวันที่ 11 มิถุนายน 2525 จึงขอให้ศาลส่งตัวจำเลยไปรับการ รักษา ก่อน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งตัวจำเลยไปให้โรงพยาบาลดังกล่าวตรวจดูอาการ ของจำเลย ต่อมาโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ส่งรายงานการวินิจฉัยโรคต่อศาล โดย นายแพทย์ธีรารัง ทศนาญชลีแพทย์ผู้ตรวจมีความเห็นว่า จำเลยป่วยเป็นโรคจิตไม่ สามารถต่อสู้คดีได้ ปรากฏตามหนังสือของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ฉบับลงวันที่ 27 กันยายน 2525 และนายแพทย์ธีรารังแพทย์ผู้ตรวจจำเลยก็ได้มาให้ถ้อยคำต่อศาล ชั้นต้นว่า จำเลยมีอาการป่วยทางจิตชนิดจิตเภทเรื้อรังและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาล ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2525 ศาลชั้นต้น จึงมีคำสั่งให้จำหน่ยคดีนี้ชั่วคราว และให้ส่งตัวจำเลยไปรับการบำบัดรักษาหลังจาก นั้นเป็นเวลา 3 ปีเศษ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มี หนังสือแจ้งว่า อาการของจำเลยทุเลาลงและสามารถต่อสู้คดีได้แล้ว ปรากฏตาม หนังสือของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 ศาลชั้นต้นจึงมี คำสั่งให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่และดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปข้อเท็จจริงจึงฟังได้ ว่า จำเลยป่วยเป็นโรคจิตชนิดจิตเภทเรื้อรัง ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยกระทำความผิด คดีนี้ขณะมีจิตบกพร่องหรือเป็นโรคจิตหรือไม่ ได้ความจากโจทก์ร่วมและนางสาว วิมล สมศักดิ์ บุตรสาวโจทก์ร่วม ซึ่งเป็นพยานโจทก์ว่า พยานทั้งสองรู้จักจำเลยมา ตั้งแต่จำเลยยังเล็ก ๆ และไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลย นอกจากนี้ขณะเกิด เหตุก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์ร่วมกับจำเลยทะเลาะโต้เถียงกันแต่อย่างใด การกระทำของ จำเลยจึงเป็นเรื่องผิดปกติจะกระทำเช่นนั้นได้ที่โจทก์ฎีกาว่าวันเกิดเหตุจำเลยเดินไป ที่บ้านโจทก์ร่วมและถูกโจทก์ร่วมดังกล่าวเป็นเหตุให้จำเลยเกิดความโกรธแค้นโจทก์ ร่วมโดยฉับพลันและขาดความยั้งคิด จึงกระทำความผิดขึ้น จะถือว่าจำเลยวิกลจริต ไม่ได้นั้น ได้ความจากโจทก์ร่วมและนางสาววิมล พยานโจทก์เพียงว่าวันเกิดเหตุ

โจทก์ร่วมนอนเล่นอยู่บนบ้าน จำเลยไปที่ใต้ถุนบ้านโจทก์ร่วม และพูดคนเดียวโดยไม่มีใครรู้สาเหตุว่า "คนแก่อะไรพูดไม่เป็นคำพูด" โจทก์ร่วมได้ยินเสียงจำเลยดังกล่าวจึงลุกขึ้นไปที่ประตู ถามจำเลยว่า "เมื่อตะกี้มีงพูดว่าอะไร" จำเลยตอบว่า "เรื่องอะไรเกิดขึ้นไม่สนใจ อย่าใช้เสียงดัง ถ้าส่งเสียงดังจะฆ่าให้ตาย" หลังจากนั้นจำเลยเดินไปใช้ไม้ขีดไฟจุดเผาหลังคาขั้วข้าวของโจทก์ร่วมแล้วหลบหนีไป เช่นนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า สาเหตุคดีนี้เกิดขึ้นเพราะโจทก์ร่วมได้กล่าวจำเลยจนเป็นเหตุให้จำเลยโกรธแค้นขึ้นมาอย่างฉับพลันดังฎีกาของโจทก์ นอกจากนี้ นายชาญยุทธ์ คเชนทร์ ภัคดี พยานจำเลย ซึ่งเป็นพี่ชายของจำเลยก็มาเบิกความว่า จำเลยมีอาการทางประสาทมาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุคดีนี้แล้ว คือชอบนั่งคอดกไม่พูดกับใครทำงานไม่ได้ ไล่ชักต๋อยมารดา เคยจะฟันพยานด้วย อาการดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว คราวละประมาณ 30 นาที พูดด้วยไม่รู้เรื่องบางครั้งก็ต้องใช้โซ่ล่ามจำเลยไว้ ข้อเท็จจริงในคดีนี้จึงรับฟังได้ว่า จำเลยซึ่งป่วยเป็นโรคจิตเภทชนิดเรื้อรัง ได้กระทำความผิดในขณะที่มีจิตบกพร่องหรือเป็นโรคจิต แต่จำเลยยังสามารถรู้ผิดชอบหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 วรรคสอง"

พิพากษายืน

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น